



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

PROCESSO Nº: 0834499-77.2023.8.14.0301

REQUERENTE: Nome: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Endereço: Avenida Alcindo Cacela, 1416, - de 1320/1321 a 2035/2036, Nazaré, BELÉM - PA - CEP: 66040-020

REQUERIDO: Nome: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

Endereço: desconhecido

DECISÃO

1. Certifique-se a tempestividade dos embargos à execução, nos termos do art. 915, CPC.

2. Do pedido de concessão de efeito suspensivo.

Trata-se de embargos à execução opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS em face de LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO, conexos à EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 0840014-64.2021.8.14.0301.

Afirma que firmou contrato para prestação de serviços de praticagem de navios, sob o regime de preços unitários e que, desde antes do término dos referidos contratos, tornou-se necessária a realização de novo acordo para negociar os valores devidos pelo serviço prestado e as demais condições subjacentes e que, no entanto, as negociações restaram infrutíferas.

Em razão disso, alega que *“o novo contrato não foi assinado, motivo pelo qual a Embargante ficou impossibilitada de efetuar pagamentos ao embargado, pois a PETROBRAS não pode realizar contratações verbais, salvo as de pequenos serviços e compras de pequeno valor, que não é o caso dos autos, conforme disciplina o inciso 1.5.1 do Manual de Procedimentos Contratuais”*.

Alega ainda que o título executivo não é exigível e que há excesso à execução. Além disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo, apresentando como garantia 26.681 litros de gasolina comum, e que de acordo com consulta feita no site da Agência Nacional do Petróleo, por município, cada litro custa R\$ 5,871 e que o depositário é o empregado, Gerente da REDUC/TEU, ROGÉRIO TORRES MOREIRA, RG 07051048-2, CPF 887.885.047-00.

É o relatório. **Decido.**

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.

Além disso, no tocante aos embargos à execução, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos retro, além da garantia do juízo, conforme determina o art. 919, §1º, CPC.

Compulsando os autos, verifico que, existem indícios da veracidade das alegações do embargante, bem como presente o requisito do perigo da demora, ante o contrato de prestação de serviços de praticagem juntado no id. 90010876, bem como as tabelas de preço constantes nos anexos.

Além disso, verifico que a embargante não garantiu a execução por meio de 26.681 litros de gasolina comum, e que de acordo com consulta feita no site da Agência Nacional do Petróleo, por município, cada litro custa R\$ 5,871 e que o depositário é o empregado, Gerente da REDUC/TEU, ROGÉRIO TORRES MOREIRA, RG 07051048-2, CPF 887.885.047-00.

Ante o exposto, recebo os embargos à execução **COM** efeito suspensivo e **DEFIRO** o pedido de concessão de tutela de urgência.

3. Intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 15 dias.

4. Proceda-se a juntada de cópia desta decisão nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 0840014-64.2021.8.14.0301.

Após, conclusos para **JULGAMENTO**.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM